МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 04 дүгээр сарын 09 № 3/10 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Комисст хандаж "...." ХХК-ийн ерөнхий захирал .... удаа дараа гомдол ирүүлж байсан бөгөөд 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ирүүлсэн гомдолдоо "Хууль зөрчиж, эрүү шүүлт тулгасан прокуроруудын үйлдэлд Нийслэлийн прокурорын газар хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж байгаа тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.7 дахь хэсэгт заасны дагуу эрүү шүүлт тулгасан прокуроруудын албан тушаалыг түдгэлзүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх" тухай дурджээ.

Гомдлыг шалгахад иргэн ...-ыг Баянгол дүүргийн прокурорын газраас анх 2011 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 233 дугаар зүйлийн 233.2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгэн ял сонсгосон бөгөөд 2011 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр уг сонсгосон ялыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт зааснаар өөрчилжээ. Улмаар тус дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурорын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 1083 дугаар тогтоолоор Ц.Ганболдод холбогдох хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1 дэх хэсэгт зааснаар гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэсэн үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон бөгөөд 2012 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр хэргийг сэргээн дахин шалгаж, тус дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Ганбат 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1607 дугаар тогтоолоор гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэх үндэслэлээр дахин хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

Үүний дараа иргэн .... нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 388 дугаар зүйлд заасны дагуу Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэмэмжлэл гаргасан бөгөөд Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2013 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1068 дугаар шүүхийн шийдвэрээр түүнд Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 427.494.661 төгрөгийг гаргуулан түүнд олгуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Гэтэл Баянгол дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Н.Энхтуяа нь хэрэгсэхгүй болгосон ...-д холбогдох эрүүгийн хэргийг иргэний нэхэмжлэлийг хангах тухай шүүхийн шийдвэр гарсны дараа буюу 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор дахин сэргээн шалгаж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148.4 дэх хэсэгт заасан онц хүнд гэмт хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэж, улмаар Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1174 дүгээр шийтгэх тогтоолоор 11 жилийн хорих ял оногдуулж, хорих ангид

ял эдлүүлэхээр болсон тул түүнд нөхөн олговор олгох тухай шүүхийн шийдвэрийг түдгэлзүүлсэн бөгөөд Сонгинохайрхан дүүргийн 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 132 дугаартай тогтоолоор тус дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2013 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1068 дугаар шүүхийн шийдвэрээр түүнд Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 427.494.661 төгрөгийг гаргуулан түүнд олгуулах тухай шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон байна.

Монгол Улсын Дээд шүүхийн Хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны 2015 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 76 дугаар тогтоолоор ...-д холбогдох хэргийг анхан шатны шүүхээр хэлэлцүүлэхээр буцааж шийдвэрлэсэн бөгөөд Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 750 дугаар шийтгэх тогтоолоор түүнд дахин 11 жилийн хорих ял оногдуулсныг эс зөвшөөрч Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан байна. Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 607 дугаар магадлалаар ...-д холбогдох эрүүгийн хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцааж, түүнийг батлан даалтад гаргажээ.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/ШЦТ/610 дугаартай шийдвэрээр ...-д холбогдох 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан “гэмт хэргийн шинжгүй” гэсэн үндэслэлээр, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148 дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр тус тус хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Прокурор болон цагдаагийн байгууллага иргэн ...-ыг 2010 оноос эхлэн эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан 10 жилийн хугацаанд 9 удаа шалгахдаа, нийт 274 хоногийн хугацаанд цагдан хорьж, хорих ангид 3 сар ял эдлүүлж эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, эдийн засгийн их хэмжээний хохирол учруулж, түүний олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан “шударга шүүхээр шүүлгэх”, “халдашгүй дархан байх”, “гэм буруугүйд тооцогдох” зэрэг эрхийг нь ноцтой зөрчсөн гэж үзэхээр байна.

Мөн аливаа этгээдийг хангалттай нотлох баримт байхгүй байхад яллагдагчаар татах, цагдан хорих, удаан хугацаагаар шалгах, залхаах, сэтгэл санааны дарамтанд оруулах нь эрүү шүүлтийн нэг хэлбэрт хамаардаг.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/ШЦТ/610 шийдвэрээр түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна. Улмаар ... нь хилс хэрэгт холбогдуулан удаан хугацаагаар шалгаж, эрүү шүүлт тулгасан гэх нэр бүхий прокурорууудын үйлдлийг шалгуулахаар 2019 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Мөрдөн байцаах албаны Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст 20 орчим удаа ханджээ.

Тус хэлтэс ....-ын өргөдлийг шалгаж, хууль зөрчсөн байж болзошгүй нэр бүхий прокурорууудын үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх саналыг удаа дараа Нийслэлийн прокурорын газарт хүргүүлсэн боловч Нийслэлийн прокурорын газраас хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс удаа дараа татгалзаж шийдвэрлэсэн нь Прокурорын байгууллага эрүү шүүлттэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүргээ биелүүлэхгүй байгааг харуулж байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 7 дугаар зүйл “Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй...”, Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө тэгш байна”, тус хуулийн Арван зургадугаар

зүйлийн 12 дахь заалтад “Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэж тус тус заажээ.

Мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Мөрдөгч, прокурор нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүрэгтэй”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хэргийн бодит байдлыг нотлохын тулд мөрдөгч прокурор хуульд заасан бүх арга хэмжээг авч яллагдагч, шүүгдэгчийг яллах, цагаатгах, ял хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх нөхцөлийг эргэлзээгүй тогтооно”, тус хуулийн 15.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуух тухай хүсэлтийг шүүх, прокурор, мөрдөгчид гаргах эрхтэй” гэж заасан байна.

Түүнчлэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 1984 онд баталж, Монгол Улс 2000 онд нэгдэн орсон Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд эрүүдэн шүүх бүх үйлдлийг эрүүгийн хуулийн дагуу гэмт хэрэг хэмээн үзнэ. Энэ нь эрүүдэн шүүхийг завдах, түүнд оролцох, хамтран оролцоход хамаарна” гэж заажээ.

Дээрхээс үзэхэд прокурорын байгууллага нь үйл ажиллагаандаа хуулийг нэг мөр хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зарчмыг чанд сахин ажиллаагүйн улмаас иргэн ...-ын олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй дархан байх эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд Прокурорын байгууллага нь цаашид дотоодын хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээ конвенцоор баталгаажуулсан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргээ чандлан сахих, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналтаа сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагааг идэвхтэй, үр дүнтэй явуулах шаардлагатай байх тул 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Шаардлагыг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт .... хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ